

1000043-23.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício - 1724080/2022 - Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Henrique Caires Bachega

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

JOÃO HENRIQUE CAIRES BACHEGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000043-23.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000043-23.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício - 1724080/2022 - Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Henrique Caires Bachega

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

JOÃO HENRIQUE CAIRES BACHEGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de maio de 2022, por volta

das 06:00h, na Rua Paulo Fernandes Lucânia, nº 1108, loteamento residencial Luz da Esperança, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, mantinha em depósito 400g da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 41/43).

Folha de Antecedentes (fls. 139/141) e certidão de eventos (fls. 33) foram juntadas aos autos.

Em seguida, o réu foi notificado (fls. 160) e apresentou defesa escrita (fls. 175/181).

Recebida a denúncia em dia 30 de junho de 2022 (fls. 217), o acusado foi regularmente citado (fls. 271).

Posteriormente, foi concedida a liberdade provisória ao réu por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 283/284).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação Marcello Tuychi Lourenço e Nilson Joaquim Rodrigues Barbosa e a testemunha de defesa Antônia Aparecida Martins. Após, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o n. representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 315). A r. Defesa, a seu turno, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 315).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de depoimento (fls. 03/04 e 06/07), termos de declarações (fls. 08/09), termo de apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 11/12), auto circunstanciado de busca (fls. 15/18), boletim individual criminal (fls. 31/32), termos de depoimentos (fls. 58/59; 61/64), termo de apreensão (fls. 65), auto circunstanciado de busca (fls. 70/73), laudos periciais (fls. 115/119; 130/135; 151/155) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na Delegacia de Polícia (fls. 08/09), o réu João Henrique Caires Bechega negou a traficância, alegando que os policiais apareceram em sua casa com um mandado de busca e apreensão, ocasião em que autorizou a entrada deles. Disse que, durante as diligências, os policiais encontraram porções de maconha, as quais seriam usadas com a finalidade medicinal, já que tinha epilepsia. Informou, ainda que a balança de precisão apreendida no local era utilizada para a pesagem de ingredientes, pois fazia salgados. Em Juízo, alterou sua versão e admitiu que fazia uso da droga e que, eventualmente, vendia o entorpecente para alguns conhecidos próximos, o que já vinha ocorrendo há cerca de dois meses. Confirmou, ainda, que vendeu duas porções de maconha para um indivíduo de alcunha 'Bill' no mês de janeiro deste ano.

Já os policiais Nilson Joaquim Rodrigues Barbosa e Marcello Tuychi Lourenço relataram que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, foram à residência do acusado, que autorizou a entrada deles e admitiu que guardava maconha no local. Assim que iniciaram as buscas, o réu informou que a droga estava acondicionada dentro de uma 'bag', caixa de transporte utilizada em motocicletas, sendo que também localizaram uma balança de precisão e uma porção de erva ressecada, aparentemente maconha. Além disso, encontraram dois blocos pequenos da mesma droga em um dos bolsos da capa da 'bag' e outros dois em uma vasilha.

Por fim, a testemunha de defesa Antônia Aparecida Martins nada soube informar a respeito dos fatos, tendo se limitado a atestar a idoneidade moral do acusado.

Pois bem. Como se vê, a confissão apresentada pelo acusado em Juízo mostrou-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com os depoimentos prestados pelos policiais, que confirmaram a apreensão do entorpecente e de uma balança de precisão na residência do réu.

Além disso, há que se destacar que a diligência cumprida na residência do acusado teve origem em uma operação realizada pela polícia federal, denominada "Operação Green Net", na qual foi apurado que o réu negociava a venda de entorpecentes por meio do celular nº (62) 9814-4022 e, posteriormente, entregava aos compradores. Tais negociações encontram-se nos relatórios de interceptação telefônica acostados aos autos às 19/23, valendo transcrever a título exemplificativo os seguintes diálogos:

Em 04/01/2022: "...Rola pegar duas mais tarde? Mas aí eu iria conseguir pagar uma só e a outra eu acertava lá pra sexta-feira, pode ser?", tendo o réu concordado em vender duas porções e, no horário combinado, o comprador Bill Sakr comunicou que havia chegado para buscá-las: "Cheguei" ... "Cruze preto", tendo Bill enviado um comprovante de pagamento para o acusado às fls. 21.

Se não bastasse, o relatório informativo realizado pela Polícia Federal às fls. 310/313 arrolou outros fatos em datas diversas em que o réu vendeu entorpecente para várias outras pessoas, comprovando que o réu já vinha se dedicando à prática do crime de tráfico.

Há que se destacar, ainda, que, apesar da versão apresentada pelo réu, no sentido de que a balança de precisão apreendida em sua residência seria utilizada para fazer salgados, restou cabalmente demonstrado pelo laudo pericial de fls. 131/134 que os resquícios na superfície da balança testaram positivo para a substância maconha, o que joga por terra, portanto, sua alegação.

Diante de tais circunstâncias, e considerando que o laudo pericial acostado às fls. 115/118 constatou a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, substância constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, de uso proscrito no Brasil, é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de efetuar qualquer redução, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que, como já se disse acima, restou demonstrado pelo relatórios de interceptação telefônica acostados aos autos, oriundos da denominada "Operação Green Net", que há tempos o acusado já vinha se dedicando à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes, não se tratando, portanto, de traficante eventual.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu JOÃO HENRIQUE CAIRES BECHEGA à pena 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Diante da pena aplicada e do tempo de prisão cautelar cumprido até o momento, não se mostra possível a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Todavia, como o réu está respondendo a este processo solto, não tendo sobrevivendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento da balança apreendida às fls. 10 em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condene o acusado, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intímese.

São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA